

1504506-57.2020.8.26.0320

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Graziela Da Silva Nery Rocha

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/01/2022

... o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado e fixação de regime inicial de cumprimento de pena em meio aberto.

A Defesa do acusado Igor apresentou alegações finais de fls. 1047/1067 requerendo a absolvição por insuficiência do acervo probatório. Na hipótese de condenação pelo crime de tráfico, sustenta a ausência dos requisitos do delito de associação para prática da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

3ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1504506-57.2020.8.26.0320 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504506-57.2020.8.26.0320

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2308413/2020 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 15146539 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

3418/20/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2308413 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 3418/20/923

- DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Graziela Da Silva Nery

Vistos.

Consta da denúncia que, na data de 10 de dezembro de 2020, por volta de 14h30min, na Rua Madre Maria Villac, nº 73, Conjunto Residencial Victor D'Andrea, nesta cidade e Comarca de Limeira/SP, MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA, IGOR BARBOSA DE LIMA, ANDERSON DA SILVA, LAUDINEIA PEREIRA, LAIS PEREIRA, e um outro indivíduo não identificado, agindo em concurso e previamente associados, adquiriram, receberam, prepararam, produziram, fabricaram e tinham em depósito, para ser entregue a

consumo de terceiros, em atividade de tráfico ilícito, 16.430 flaconetes preenchidos com Cocaína, pesando 5.531g; 3.760g de Cocaína a granel; 09 grandes porções de Cocaína, na forma tijolos de "Crack", pesando 7.400g; 183 porções de Cocaína, na forma pedras de "Crack", pesando 73g; 04 grandes porções de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como "Maconha", na forma de tabletes, pesando 13g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta, ainda, que, na mesma data, hora e local, nesta cidade e Comarca de Limeira/SP, MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA, IGOR BARBOSA DE LIMA, ANDERSON DA SILVA, LAUDINEIA PEREIRA, LAIS PEREIRA e um outro indivíduo não identificado, agindo em concurso e previamente associados, preparavam, produziam, fabricavam e mantinham em depósito matérias-primas, insumos e produtos químicos destinados à preparação de drogas, tais como 24.096g de materiais sólidos particulados (pó branco - contendo ácido bórico), acondicionados em uma embalagem plástica de ácido bórico e 01 embalagem de éter alcoolizado, uma porção de substância não plenamente identificada, mas que continha o produto controlado consistente na Cafeína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta, também, que, na mesma data, hora e local, nesta cidade e Comarca de Limeira/SP, MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA, IGOR BARBOSA DE LIMA, ANDERSON DA SILVA, LAUDINEIA PEREIRA, LAIS PEREIRA e um outro indivíduo não identificado, agindo em concurso e previamente associados, adquiriram, utilizavam, possuíam e guardavam maquinário, aparelhos, instrumentos e objetos destinados à fabricação, preparação, produção e transformação de drogas, consistentes em 17.000 flaconetes vazios (tipo Eppendorf); 03 balanças de precisão; 01 liquidificador; uma máquina seladora; 08 forminhas para doces; 02 facas; 01 faca sem cabo; 03 colheres; 02 marretas; 04 potes plásticos; 01 peneira; 01 tesoura; 01 xícara; 02 caixas de lâminas; 02 rolos de papel adesivo; 01 rolo de fita adesiva larga; 05 sacos plásticos; 01 panela de cozinha e 17 rolos de adesivos, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta, por fim, que, em data incerta, mas até o dia 10 de dezembro de 2020, por volta das 14h30min, na Rua Madre Maria Villac, nº 73, Conjunto Residencial Victor D'Andrea, nesta cidade e Comarca de Limeira/SP, MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA, IGOR BARBOSA DE LIMA, ANDERSON DA SILVA, LAUDINEIA PEREIRA, LAIS PEREIRA e um outro indivíduo não identificado associaram-se para o fim de praticar, na cidade de Limeira e Região, os crimes previstos no art. 33, caput e §1º, e 34, ambos da Lei nº 11.343/06.

Autos de Exibição e Apreensão de fls. 19/21, fls. 41/44.

Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (fls. 52/53).

Devidamente notificados (fls. 399, 400, 401, 407/408 e 409/410), os réus ANDERSON, LAUDINEIA, LAIS, IGOR e MATHEUS e apresentaram, por meio dos Defensores, defesas prévias (fls. 412/427, 453/468, 492/506, 540/549 e 550/560).

Laudo pericial do local dos fatos de fls. 588/597.

Laudo pericial de substância química Cafeína fls. 598/600 e fls. 622/624.

Laudo pericial de substâncias entorpecentes fls. 117/123 e fls. 625/628.

A denúncia foi recebida na data de 15 de abril de 2021 (fls. 580/583) e os réus foram citados pessoalmente (649/650, 651/652, 670, 671 e 672).

Em audiência realizada na data de 28 de junho de 2021 colheu-se o depoimento de 4 testemunhas.

Designada audiência em continuação na data de 12 de julho de 2021 foram colhidos os depoimentos de 8 testemunhas, bem como, interrogados os acusados.

O Ministério Público apresentou alegações finais de fls. 808/827 pugnando pela integral procedência da ação, nos termos da denúncia.

A Defesa da acusada Laudineia apresentou alegações finais de fls. 876/902 suscitando preliminar de inépcia da denúncia. No mérito, requer a absolvição por insuficiência do acervo probatório. Subsidiariamente requer a condenação da acusada

exclusivamente quanto ao delito art. 33, §4º, Lei nº 11.343/2006, com absolvição das demais imputações e fixação de regime inicial de cumprimento de pena em meio aberto.

A Defesa da acusada Laís apresentou alegações finais de fls. 903/927 suscitando preliminar de inépcia da denúncia. No mérito, requer a absolvição por insuficiência do acervo probatório. Subsidiariamente requer a condenação da acusada exclusivamente quanto ao delito art. 33, §4º, Lei nº 11.343/2006, com absolvição das demais imputações e fixação de regime inicial de cumprimento de pena em meio aberto. Ainda na hipótese de condenação, requer a concessão de prisão domiciliar à acusada em razão da existência de filho menor.

A Defesa do acusado Matheus Henrique apresentou alegações finais de fls. 997/1019 requerendo a absolvição por insuficiência do acervo probatório. Na hipótese de condenação pelo crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 requer o reconhecimento da consunção quanto aos delitos descritos nos arts. 33, §1º, e 34 da mesma Lei. Ainda em caráter subsidiário, requer o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado e fixação de regime inicial de cumprimento de pena em meio aberto.

A Defesa do acusado Igor apresentou alegações finais de fls. 1047/1067 requerendo a absolvição por insuficiência do acervo probatório. Na hipótese de condenação pelo crime de tráfico, sustenta a ausência dos requisitos do delito de associação para prática da traficância e consunção quanto aos delitos descritos nos arts. 33, §1º, e 34 da Lei 11.343/06. Por fim, requer o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado e fixação de regime inicial de cumprimento de pena em meio aberto.

A Defesa do acusado Anderson apresentou alegações finais de fls. 1088/1099 suscitando preliminar de inépcia da denúncia. No mérito, requer a absolvição por insuficiência do acervo probatório.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Inicialmente, afasto a preliminar de inépcia da inicial acusatória, visto que os requisitos necessários ao regular desenvolvimento do processo já foram apreciados no momento do recebimento da denúncia, e reafirmados na decisão que manteve o recebimento da denúncia após as apresentações das Defesas Preliminares dos acusados, sendo certo que as demais arguições atinentes à materialidade e autoria delitiva são objeto de mérito do processo, e como tal devem ser apreciadas.

Inexistentes outras preliminares a serem enfrentadas, no mérito, a ação penal deve ser julgada integralmente procedente.

A materialidade dos delitos restou cabalmente demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão (fls. 41/44), laudo de constatação provisória (fls. 117/123), fotografias (fls. 110, 112 e 121/123), laudos de exame químico toxicológico nº 405126/2020 e 410441/2020 (fls. 290/293), 598/600, 622/624 e 625/628), laudo pericial de local (fls. 280/289 e 588/597), laudo pericial nº 418286/2020 (fls. 294/296), cópia do BOMP (fls. 678/685), laudo referente à quebra do sigilo aparelhos celulares apreendidos (fls. 739/743 e 744) e prova oral amealhada.

A autoria também restou plenamente demonstrada.

Interrogados judicialmente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, todos os acusados negaram a prática delitiva.

O acusado Matheus Henrique afirmou que participa de competições de levantamento de peso e treina diariamente, razão pela qual estava correndo em uma área verde próxima ao local dos fatos, quando foi abordado e preso por um policial à paisana. Somente tomou conhecimento da acusação de tráfico quando chegou à Delegacia de Polícia. Afirmou desconhecer todos os demais acusados. Alega que exerce atividade lícita, sendo proprietário de uma barbearia.

O acusado Igor afirmou que exerce atividade lícita de vendedor de ovos há aproximadamente 2 anos e, na data dos fatos, estava vendendo ovos em seu carrinho nas proximidades do local, quando foi abordado e preso pelos policiais. Somente tomou conhecimento da acusação de tráfico quando chegou à Delegacia de Polícia. Afirmou desconhecer todos os demais acusados.

O acusado Anderson da Silva afirmou que estava na rua fumando um cigarro de

"Maconha" e foi abordado, agredido e preso por dois policiais. Alegou que tentou fugir, mas um dos policiais "deu um tiro", acabando por cair e machucar sua perna que ficou ferida e sangrou.

A acusada Laudineia afirmou que alugou um dos quartos de sua casa para um colega chamado João Kleber, com quem trabalhou no mercado, e conhecido como "Magrão", para que ele guardasse caixas de roupas, não sabia que se tratava de drogas. Afirmou que morava no local há aproximadamente cinco meses e no momento em que os policiais chegaram estava em seu quarto na companhia de sua filha Laís, que havia ido até o local apenas para lhe devolver sua outra filha bebe, pois, como trabalha durante a noite, Laís toma conta da criança neste período e lhe devolve pela manhã. Não havia cheiro de drogas pela casa. Antes da polícia chegar escutou "Magrão" falando algo dentro do quarto que alugava, mas achou que ele falava ao telefone.

A acusada Laís afirmou que havia ido ao local dos fatos, casa de sua mãe, apenas para lhe devolver sua irmã pequena, de quem toma conta de madrugada para sua mãe trabalhar. Não sabia que havia drogas guardadas no local. Atendeu a porta quando a polícia chamou, acredita que nesta hora um vulto passou por trás de si, mas não viu ninguém fugindo pela escada. Enquanto estava no quarto com sua mãe ouviu uma pessoa conversando ao telefone e sua mãe mencionou um nome, mas não tem certeza que nome era esse, acha que era "Carlos". Quando abriu a porta para os policiais já haviam rendido e algemado um homem que estava do outro lado da rua, não tem certeza, mas a pessoa era parecida com o corréu Anderson.

Todavia, a negativa dos acusados restou inverossímil e desprendida das demais provas coligidas aos autos.

As testemunhas Lucas Eduardo Selegim, Claudinei Ramos, Paulo Henrique Adorno e Felipe Ignacio Teixeira, policiais militares que realizaram a prisão em flagrante dos acusados, foram uníssonos em afirmar que receberam informes anônimos de que naquela casa existiam grande quantidade de drogas, dirigindo-se ao local e, após baterem no portão, foram recebidos pela acusada Laís, a qual abriu o portão, instante que viram quatro indivíduos tentando fugir pelo fundo do quintal através de uma escada, iniciando a perseguição, sendo detidos os réus Anderson, Matheus e Igor. Destacaram que o quarto indivíduo não identificado conseguir fugir. Relataram, ainda, que Laís chegou a dizer que eles fugiram porque havia droga na casa. Disseram que no interior da casa foi encontrada a acusada Laudineia, a qual saiu do interior da sala para a frente.

Destacaram que, em busca no interior da casa, foram apreendidos 16.430 flaconetes contendo cocaína, 17 mil flaconetes vazios e acondicionados em embalagem plástica, 3.800 kg de cocaína em pó a granel, 09 tijolos de crack, sendo 06 inteiros e 03 fracionados, 183 pedras de crack embaladas individualmente, 04 tabletes pequenos de maconha, pó branco acondicionado em embalagem de ácido bórico para mistura da preparação das drogas, balanças de precisão, liquidificador, diversos utensílios domésticos com resquícios de drogas, sendo dada voz de prisão aos acusados Anderson, Matheus, Igor, Laudineia e Laís.

Relataram que as drogas estavam na sala e em um quarto da casa e haviam alguns flaconetes no outro quarto. Relataram, ainda, que as réus Laudineia e Laís estavam na casa com suas filhas. Todos os policiais disseram que a casa estava com forte odor característico das drogas no local. Afirmaram que Anderson foi alcançado pelos policiais Lucas e Felipe em uma área verde próxima. Matheus foi localizado na rua Elson Alves de Toledo, paralela ao local dos fatos, pelo Sd. PM Paulo Adornoescondido no interior da residência de número 42 e, por fim, o Cabo PM Burato conseguiu prender o acusado Igor nessa mesma rua na casa de número 13, escondido no quintal dessa residência. Durante a fuga, foi relatado que Anderson se machucou no telhado de uma casa cuja telha apresentou manchas de sangue.

Confirmaram que a fotografia de fls. 05, reproduzida na denúncia e retirada do laudo, foi a forma que a sala do local foi encontrada no momento da chegada dos policiais, evidenciando a exposição da grande quantidade de drogas. As acusadas confessaram ao policial Claudinei o envolvimento no tráfico, destacando a função de específica de embalo das drogas. Destacaram que Anderson confessou o tráfico e ser o possuidor das drogas ao policial militar Lucas. Por sua vez, Matheus confessou embalo ao policial Paulo.

Neste aspecto, a palavra dos policiais não pode ser desconsiderada, havendo farta jurisprudência no sentido da aceitação da palavra dos agentes que realizam o flagrante quanto à posse e destinação da droga, fundada na ausência de impedimento de tais agentes funcionarem como testemunhas no processo penal, nos termos do art. 202 do Código de Processo Penal. Neste sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, além de reiterada jurisprudência do TJSP, verbis:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. TESTEMUNHO POLICIAL. EFICÁCIA PROBATÓRIA. VALORAÇÃO DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES DO STJ.

1. Ainda que a condenação tivesse sido amparado apenas no depoimento de policiais - o que não ocorreu na espécie -, de qualquer forma não seria caso de anulação da sentença, porquanto esses não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenha participado, no exercício das funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.

2. É inviável no presente writ a análise do valor das provas contidas nos autos para a condenação, uma vez que, além de ferir o princípio do livre convencimento do juiz, tal matéria escapa ao âmbito de apreciação do habeas corpus, em face da necessidade do exame minucioso do material cognitivo colhido no processo.

3. Ordem denegada.

(STJ - HC nº 30.776-RJ - 5ª T. - rel.^a Min.^a Laurita Vaz - j. 03.02.2004 - DJ 08.03.2004, p. 304)

De outra forma, a se acolher a afirmação de que agentes públicos estariam impedidos de depor sob atos observados na realização de atos de ofício, nenhum ato administrativo decorrente do poder de polícia, seja da polícia militar, da polícia judiciária ou mesmo de agentes administrativos em geral, poderia ser confirmado em Juízo, ocasião em que o agente não é ouvido na condição de representante de determinado órgão administrativo e, por consequência, com manifestações dotadas de presunção de veracidade, legalidade e legitimidade, mas sim na condição de testemunha de atos e fatos que tenha presenciado, representados ou não no ato administrativo-policial realizado por conta do inquérito policial. No mais, não há nos autos nenhum elemento a indicar qual seria a finalidade de buscarem os policiais a responsabilização dos réus se não fossem verdadeiros os fatos.

De outra sorte, as testemunhas e informantes do juízo William Ricardo de Almeida, Monique Fernanda de Souza Vendemiate Santana (irmã de Matheus), Regiane Braz, Sueli da Silva, Débora dos Santos Sousa (esposa do Anderson), Anderson Sanjoro Zacharias e Letícia Pereira nada trouxeram quanto a elucidação dos fatos, limitando-se a referendar a boa conduta dos acusados.

Já o informante Flávio Sidney (companheiro da acusada Laís) negou envolvimento com os delitos e alegou que Laís estava no local apenas visitando sua mãe Laudineia. Indagado acerca do fato de seu documento de identidade ter sido localizado no local do flagrante, afirmou que havia perdido tal documento e Laís havia encontrado, razão pela qual estava em sua bolsa na data dos fatos.

De se ressaltar, ainda, que as declarações dos policiais guardam perfeita consonância com as fotografias juntadas aos autos e tiradas no local dos fatos no momento da prisão em flagrante.

Assim, com base no farto acervo probatório angariado nos autos acerca da materialidade e da autoria delitivas, bem como, verificada a ausência de causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, de rigor a condenação dos acusados nas penas dos art. 33, caput, art. 33, §1º, inciso I, art. 34 e art. 35, caput, todos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do CP.

Isto posto, passo a individualizar e quantificar as penas.

Em primeira fase, ao analisar conjuntamente as circunstâncias do art. 59 do Código

Penal e do art. 42 da Lei 11.343/2006 tenho que a variedade e a quantidade de entorpecente apreendidos justifica a majoração da pena para o delito descrito no art. 33 caput quanto a todos os acusados. Além disto, observo que os acusados Matheus, Igor e Anderson possuem maus antecedentes. Desse modo, fixo a pena base nas seguintes proporções:

Para Laís e Laudineia em 5 anos e 6 meses de reclusão e 550 dias multa, quanto ao delito no art. 33, caput da Lei 11.343/06. Em 5 anos de reclusão e 500 dias multa quanto ao delito descrito no art. 33, §1º, inciso I da Lei 11.343/06. Em 3 anos de reclusão e 1200 dias multa quanto ao delito descrito no art. 34 da Lei 11.343/06. E em 3 anos de reclusão e 700 dias multa quanto ao delito descrito no art. 35 da Lei 11.343/06.

Para os acusados Matheus, Igor e Anderson fixo a pena base em 6 anos de reclusão e 600 dias multa quanto ao delito descrito no art. 33, caput da Lei 11.343/06. Em 5 anos e 6 meses de reclusão e 550 dias multa quanto ao delito descrito no art. 33, §1º, inciso I da Lei 11.343/06. Em 3 anos e 3 meses de reclusão e 1320 dias multa quanto ao delito descrito no art. 34 da Lei 11.343/06. E em 3 anos e 3 meses de reclusão e 770 dias multa quanto ao delito descrito no art. 35 da Lei 11.343/06. Em segunda fase a pena permanece inalterada quanto as acusadas Laís e Laudineia. Já no que respeita aos acusados Matheus, Igor e Anderson as penas intermediárias devem ser agravadas em razão da reincidência, alcançando o patamar de 6 anos e 6 meses de reclusão e 660 dias multa quanto ao delito descrito no art. 33, caput da Lei 11.343/06. Em 6 anos e 15 dias de reclusão e 605 dias multa quanto ao delito descrito no art. 33, §1º, inciso I da Lei 11.343/06. Em 3 anos e 6 meses e 27 dias de reclusão e 1452 dias multa quanto ao delito do art. 34 da Lei 11.343/06. E em 3 anos e 6 meses e 27 dias de reclusão e 847 dias multa quanto ao delito descrito no art. 35 da Lei 11.343/06.

Em terceira fase sem alterações, visto que os réus não atendem aos requisitos legais para se beneficiarem da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006, sobretudo considerando a enorme quantidade de entorpecentes e demais artefatos apreendidos, para além de estarem associados nesta prática delitiva.

Por fim, aplicável à espécie as regras do concurso material de delitos, razão pela qual fixo a pena total definitiva das acusadas Laís e Laudineia em 16 anos e 6 meses de reclusão e no pagamento de 2950 dias multa, fixados pelo mínimo legal a unidade. Para os acusados Matheus, Igor e Anderson a pena total definitiva será fixada em 19 anos, 8 meses e 9 dias de reclusão, bem como, o pagamento de 2090 dias multa, fixados pelo mínimo legal a unidade.

O regime inicial, considerando a quantidade de pena aplicada e o quanto disposto art. 2º, § 1º da Lei 8072/90 é o FECHADO.

Impossível a substituição de pena ou gozo do benefício do sursis, visto que não atendidos os requisitos legais previsto nos art. 44 e art. 77, respectivamente, do Código Penal.

DECISÃO FINAL

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar os réus como incurso no art. 33, caput, art. 33, §1º, inciso I, art. 34 e art. 35, caput, todos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69, caput, do Código Penal, impondo a:

1) LAUDINEIA PEREIRA e LAIS PEREIRA a pena de 16 anos e 6 meses de reclusão e o pagamento de 2950 dias multa, fixados pelo mínimo legal a unidade, em regime inicial FECHADO.

2) MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA, IGOR BARBOSA DE LIMA e ANDERSON DA SILVA a pena de 19 anos, 8 meses e 9 dias de reclusão, bem como, o pagamento de 2090 dias multa, fixados pelo mínimo legal a unidade, em regime inicial FECHADO.

Sem direito a recurso em liberdade, visto que os réus responderam a todo o processo presos cautelarmente e as circunstâncias que ensejaram a decretação da prisão preventiva ainda estão presentes, quanto mais diante de um decreto condenatório. Recomendem-se os réus as prisões em que se encontrem.

Determino a perda do dinheiro e demais bens apreendidos em favor da União, nos

termos da Lei 11.343/06.

Por fim, condeno os réus ao pagamento de custas, no valor de 100 UFESPs, bem como despesas processuais.

P.R.I.C.

Limeira, 11 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA